

감사결과 처분서

시정·통보·권고·개선 요구

- 제 목 : 의사직업윤리위원회 운영 부적정
- 내 용

1. 감사개요

진료부문 ☆☆☆☆실에서는 「업무분장규정」 제6조(☆☆☆☆실장) 제4호 및 8호에 의하여 교원 및 의사직의 인사에 관한 사항을 담당하고 있으며, 「의사직업윤리위원회규정」 제6조(기능) 및 「의사직업윤리위원회운영에관한세칙」 제5조(행위규범 위반 등의 신고) 제1항에 의하여 병원 소속 의사의 행위규범 준수 여부 심의를 위한 의사직업윤리위원회 운영에 관한 업무를 맡고 있다.

☆☆☆☆실에서는 감사대상기간 중 의사직업윤리위원회 운영에 관한 업무를 수행하면서 △△△△과 관련 의사직업윤리 위반 사안을 신고 접수 하였고 이에 따라 의사직업윤리위원회를 개최하였다.

2. 조사사안 핵심관계자의 진술권 미보장

가. 관계법령 및 판단기준

「의사직업윤리위원회규정」 제16조(심의의 방법)는 위원회가 심의 요청된 사안에 대해 피심의자 또는 관계인의 출석 요구, 진술·소명 또는 진술서 제출 요구 등 다양한 방식으로 조사할 수 있음을 규정하고 있다.

또한 「의사직업윤리위원회운영에관한세칙」 제7조(전문위원회의 조사)는 전문위원회가 조사에 필요하다고 판단하는 경우 신고자, 피신고자 또는 관계인을 출석시켜 진술을 청취하거나 진술서·경위서 등 자

료 제출을 요구할 수 있도록 규정하고 있다.

따라서 △△△△과 관련 의사직업윤리 위반 사안 조사 과정에서 위원회 및 전문위원회는 신고자의 진술을 청취할 수 있는 권한을 보유하고 있다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

절차규정이 임의적 형식으로 규정되어 있다 하더라도, 심의 결과의 객관성과 공정성에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우에는 실질적 의견 제출 기회를 보장하는 것이 적절한 절차로 평가된다. 특히 세부심 의사안 중 “△△△△과 ○○○ ○○○ 결정의 직접적인 원인”과 같이 사실 관계 판단의 핵심이 되는 내용의 경우, 해당 사안의 핵심관계자인 동시에 신고자인 ○○○의 진술은 심의 결과에 중요한 영향을 미칠 여지가 크다고 판단된다.

그럼에도 불구하고 ☆☆☆☆실은 본 사안 조사 과정에서, 세부심 의사안 중 하나인 “△△△△과 ○○○ ○○○ 결정의 직접적인 원인”을 조사함에 있어 ○○○의 진술을 청취하지 않은 사실이 확인되었다.

3. 의사직업윤리위원회 위원 미 위촉

가. 관계법령 및 판단기준

「의사직업윤리위원회규정」 제7조(구성)에 의하면 위원회는 위원장과 부위원장을 포함한 13인 이내의 위원으로 구성하며, 외부위원은 내부위원이 추천한 4인으로 구성토록 하고 있으며, 위원회의 업무 보좌를 위하여 전문위원회를 두고 7인 이내의 위원으로 구성토록 규정하고 있다¹⁾.

1) 2025.05.27. 규정 개정으로 현재는 위원장과 부위원장을 포함한 11인 이내의 위원 및 외부위원 3인으로 변경되었음

따라서 ☆☆☆☆실에서는 의사직업윤리위원회 규정에 따라 의사직업윤리위원회 및 전문위원회 위원을 위촉하여 구성하여야 한다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 감사대상기간 의사직업윤리위원회 및 전문위원회 위원 위촉 현황을 살펴보면 불임과 같이 24년 4월 위촉 기간이 만료된 이후 25년 6월까지 연임 또는 신규 위촉 등 별도의 조치가 없이 공석으로 방치된 사실이 있다.

한편, 2022년 ☆☆☆☆실 정기감사 지적사항에서도 ‘의사직업윤리위원회 및 전문위원회 위원 미위촉’에 관한 사항에 대하여 2020년 6,7월부터 2022년 3월까지 21개월 동안 의사직업윤리위원회 위원을 위촉하지 않아 지적받은 사실이 있다.

4. 의사직업윤리위원회 정기회의 미 실시

가. 관계법령 및 판단기준

「의사직업윤리위원회규정」 제10조(회의)에 의하면 위원회의 회의는 정기회와 임시회의로 구분하되 정기회의는 연 1회 개최함을 원칙으로 규정²⁾하고 있다.

따라서 ☆☆☆☆실에서는 의사직업윤리위원회 정기회의를 매년 1회 개최 하여야 한다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 ☆☆☆☆실에서는 감사대상기간 의사직업윤리위원회 정기회의를 한 차례도 개최하지 않은 사실이 있다.

2) 2025.05.27. 규정 개정으로 현재 정기회의 의무 개최 조항 삭제

5. 의사직업윤리위원회 행위 규범 미 제정

가. 관계법령 및 판단기준

「의사직업윤리위원회규정」 제1조에서는 병원 소속 의사의 바람직한 의학전문직업성 확립을 도모하기 위한 행위규범에 관한 사항을 심의·의결하는 의사직업윤리위원회(이하 ‘위원회’)의 기능을 규정하고 있으며, 같은 규정 제6조 제1호에서도 위원회가 병원 소속 의사의 행위규범 제정 및 확립 방안을 심의·의결하여야 함을 명시하고 있다.

또한 「의사직업윤리위원회 운영에 관한 세칙」 제3조는 위원회가 병원 소속 □□에게 요구되는 직업윤리 및 사회적 책무를 포함하는 행위규범을 제정하고 이를 정기적으로 검토·보완하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 ☆☆☆☆실에서는 의사직업윤리 위반 행위 판단의 기준이 되는 행위규범을 제정 하여 관리 하여야 한다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

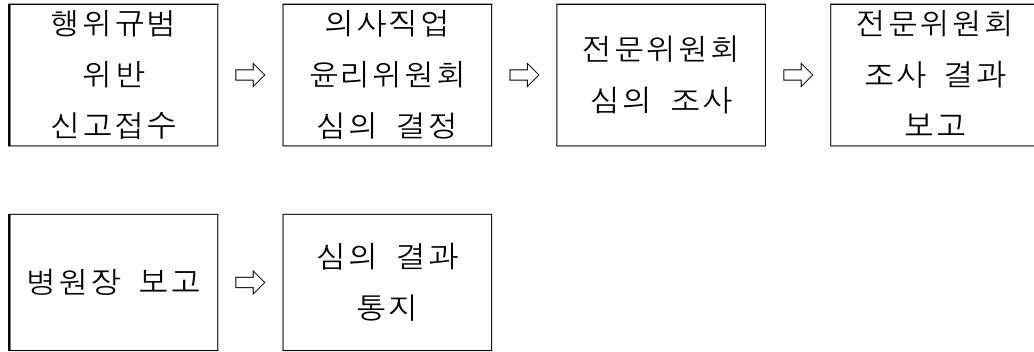
그러나, 의사직업윤리위원회 규정이 최초 제정된 2018년 이후 현재 까지 행위규범이 한 차례도 제정된 사실이 없는 것으로 확인되었다.

6. 의사 직업윤리 위반 신고자 안내 절차 부재

가. 관계법령 및 판단기준

「의사직업윤리위원회운영규정에관한세칙」 제5조(행위규범 위반등의 신고) 및 제7조(전문위원회의조사) 등에 의하면 행위규범 위반등의 신고가 접수된 경우 아래 【의사직업윤리위원회 운영 및 심의 과정】과 같이 의사직업윤리위원회를 개최 및 운영하여야 한다.

【의사직업윤리위원회 운영 및 심의 과정】



따라서 ☆☆☆☆실에서는 상기 절차에 따라 △△△△과 의사 직업 윤리 위반 신고 사안을 접수 처리하였다.

【△△△△과 관련 의사직업윤리위원회 개최 내역】

개최일자	안건	비고
0000.0.0.	의사직업윤리위원회 신고접수건에 대한 사실관계 확인조사	전문위원회
0000.0.0.	의사직업윤리위원회 전문위원회에 제출된 서면자료(증언자료 등)와 관련한 사실관계 확인 및 질의 응답	전문위원회
0000.0.0.	의사직업윤리위원회 외부위원 3인 추천	
0000.0.0.	- 의사직업윤리위원회 위원장 호선 - 의사직업윤리위원회 전문위원회 조사보고서 및 관련자료 검토	
0000.0.0.	- 신고 건에 대한 의사직업윤리위원회 전문위원회 조사보고서 검토 및 조사 불개시 승인여부 심의 - 신고 건에 대한 의사행위규범 미준수 및 의학전문성 훼손 여부 심의·의결	
0000.0.0.	피신고인 개선계획서 및 재발방지약약서 제출에 따른 서면심의	

출처: ☆☆☆☆실 제출 수감자료

또한, 「의사직업윤리위원회운영규정에관한세칙」 제7조(전문위원회의 조사) 제3항에 따르면 전문위원회는 조사에 필요한 경우 신고자, 피신고자, 관계인에게 출석하여 진술하거나 증거 제출을 요구할 수 있도록 규정 하고 있다.

따라서 ☆☆☆☆실에서 의사직업윤리위원회를 개최 및 운영하는 경우 신고자의 의견진술권을 보장하기 위하여 위원회 개최 일정을 안내하고 의견 진술을 위한 출석 여부에 대한 의견을 청취하는 것이 바람직하다.

[참고] 신고자 심의 절차 안내 규정 예시

충북대학교병원 직장내괴롭힘예방및대응규정 제13조(조사)

- ③ 상담원은 직장 내 괴롭힘 조사 진행 상황을 피해자에게 서면, 온라인, 전화 등의 방법을 통해 알려주어야 한다.

교육부 연구윤리 확보를 위한 지침 제17조(연구부정행위 검증원칙)

- ② 조사위원회는 제보자와 피조사자에게 의견진술, 이의제기 및 변론의 권리와 기회를 보장하여야 하며 관련 절차 및 일정을 사전에 반드시 알려주어야 한다. 이 경우 피조사자에게는 해당 제보 내용을 함께 알려주어야 한다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 ☆☆☆☆실에서는 의사직업윤리위원회를 개최하면서 위원회 개최 일정에 대한 신고자 중간 안내 없이 결과 및 조사 불개시에 대한 이의제기가 가능함을 안내하였으며,

이에 따라 신고자는 전문위원회 출석 진술 기회 등을 부여받지 못하고 위원회 절차가 마무리 된 후 조사불개시 결정에 대한 이의제기 절차만을 안내 받은 사실이 있다.

7. 의사직업윤리위원회 심의 결과 후속조치 미흡

가. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제76조의2에서는 직장 내 괴롭힘을 “사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위”로 규정하고 있다.

또한 동법 제76조의3 제3항에 따르면 사용자는 조사 기간 동안 직장 내 괴롭힘과 관련하여 피해를 입은 근로자 또는 피해를 입었다고 주장하는 근로자(이하 “피해근로자등”이라 한다)를 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해근로자등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 하며,

제5항에 따르면 사용자는 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

따라서 사용자는 직장 내 괴롭힘 행위를 인지하고 그 발생 사실이 확인된 경우, 피해근로자등에 대한 보호조치 및 행위자에 대한 조치를 포함한 적절한 후속조치를 취할 책임이 있다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

△△△△과 관련 의사직업윤리 위반 사안에 대하여 의사직업윤리 위원회는 피신고인이 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ○○○○에게 불쾌감을 유발할 수 있는 표현을 사용하고, 상급자로서 동료 의료인을 존중하지 않은 부적절한 언행을 한 사실이 있다고 판단하였으며, 해당 행위가 직장 내 괴롭힘에 해당할 소지가 있다는 것을 인지하였다.

하지만 피신고인이 지휘·감독 권한이 있는 △△△△ ▲▲으로 재

직하고 있음에 따라 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇○○○에게 2차 피해가 발생할 우려가 있음에도 불구하고, 보직해제 등 최소한의 분리조치가 취해지지 않은 사실이 확인되었다.

관련자 의견

☆☆☆☆실에서는 「직장 내 괴롭힘 예방 및 대응규정」 제20조에 따라 피해자의 요청이 있을 때 근무 장소 변경 등 보호조치를 하도록 규정하고 있으며, 본 사안에서는 피해자의 의사에 따라 공식적인 직장 내 괴롭힘 절차가 개시되지 않았고 분리조치에 대한 요청도 없었으므로 별도의 분리조치를 시행할 필요는 없었다는 의견을 제시하였다.

또한 「의사직업윤리위원회운영에 관한 세칙」 제6조 제1항 및 제2항에 따른 불이익 방지 규정과 관련하여, 본 사안의 심의 및 조사 과정에서 신고자 등이 신고를 이유로 불이익을 받았다는 신고나 그러한 상황은 확인되지 않았다고 설명하였다.

이와 같은 사정을 종합하여 ☆☆☆☆실은 피신고인의 지휘·감독자 지위로 인한 2차 피해 우려에도 불구하고 적절한 분리조치가 이루어지지 않았다는 감사 지적 내용에 대해서 인정하기 어렵다는 의견을 제시하였다.

검토의견

「근로기준법」 제76조의3 제3항 및 제5항은 직장 내 괴롭힘 행위와 관련하여, 피해근로자 보호를 위한 분리조치 등의 필요성에 대한 검토 및 그 시행을 사용자의 책임으로 명시하고 있다. 따라서 피해자의 의사에 따라 상담으로 종결된 사안이라 하더라도, 사용자에게는 여전히 해당 행위로 인한 2차 피해를 사전에 예방하여야 할 책임이 있다.

또한 「의사직업윤리위원회 운영에 관한 세칙」에서 규정하고 있는

불이익 방지 조항은 신고자 또는 관련자가 실제로 불이익을 받은 경우를 전제로 한 사후적 보호 규정으로서, 직장 내 괴롭힘 행위의 발생이 인지된 단계에서 요구되는 사전 예방적 조치의 필요성을 갈음할 수는 없다.

이에 따라, 분리조치 등의 미이행에 대한 피감사부서인 ☆☆☆☆실의 의견은 수용할 수 없다.

조치할 사항 충북대학교병원장은

- ① △△△△과 관련 의사직업윤리 위반 사안의 세부심의사안 중 “△△△△과 ○○○〇〇 결정의 직접적인 원인”에 대하여 핵심관계자이자 신고자인 ○○○〇의 진술을 청취하는 절차를 보완하여 재조사하시기 바라며, **(시정)**
- ② 재조사의 공정성과 객관성 확보를 위하여 재조사 과정에서의 위원 구성을 기존과 달리하시기 바랍니다. **(시정)**
- ③ 의사직업윤리위원회규정 제6조 제1호 및 세칙 제3조에 따라 병원 소속 의사의 행위규범을 제정하거나, 대한의사협회 등에서 공표한 윤리·전문직업성 기준을 병원 실정에 맞추어 준용하는 방안을 마련하시기 바라며, **(개선)**
- ④ 병원 소속 □□들이 제정된 행위규범을 인지할 수 있도록 하여 행위규범이 실효성 있게 정착될 수 있도록하시기 바랍니다. **(개선)**
- ⑤ 향후 의사직업윤리위원회 규정에 따라 의사직업윤리위원회 운영 업무에 만전을 기하여 주시기 바라며, **(통보)**
- ⑥ 신고자에게 의견 진술권을 보장하기 위하여 위원회 개최 일정 및 의견을 진술할 수 있음을 안내하는 등 운영 절차를 개선하여 주시기

기 바랍니다. (권고)

- ⑦ 의사직업윤리위원회 심의 결과 인정된 의사직업윤리 위반행위의 상대방인 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ A에 대한 2차 피해 예방을 위하여 보직 해제 등 적절한 조치를 취하시기 바라며, (시정)
- ⑧ 의사직업윤리 위반행위 관련자에 대한 보호조치가 사전 예방적으로 이루어질 수 있도록 관련 규정을 정비하시기 바랍니다. (개선)